utz Röder

Von: Heinrich, Ursula Dr. - LDS <Ursula.Heinrich@lds.sachsen.de>
Gesendet: Montag, 21. August 2023 13:43
An: 'Lutz Röder'
Cc: Beydatsch, Beate - LDS; 'udo.seifert@landkreis-mittelsachsen.de'
Betreff: AW: Ihr Schreiben vom 06.06.2023 an Frau Beydatsch zu den Fällungen/Rücken in Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Röder,
vielen Dank für Ihr Schreiben. Inhaltlich haben wir teilweise unterschiedliche Auffassungen (z. B. hinsichtlich unseres Schreibens an Sie vom 21.06.2022). Die Argumente sind jetzt erst einmal ausgetauscht. Derzeit finden die Überprüfungen durch die zuständige UNB statt, welche Schäden und Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter mit den Fäll- und Rückemaßnahmen verbunden waren/sind und welche Anordnungen zur Wiederherstellung zu treffen sind. Es ist vereinbart, dass die LD vor anstehenden Entscheidungen durch die UNB einbezogen wird.

Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen jetzt erst antworte. Ich habe eben erst bemerkt, dass ich das versäumt habe.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ursula Heinrich
Referentin

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat 45 | Naturschutz, Landschaftspflege
Altchemnitzer Straße 41 I 09120 Chemnitz | Postanschrift: 09105 Chemnitz
Tel.: +49 371 532-1455 | Fax: +49 371 532-1929
ursula.heinrich@lds.sachsen.de | www.lds.sachsen.de
Informationen zum Zugang für verschlüsselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente sowie elektronische Zugangswege finden Sie unter www.lds.sachsen.de/kontakt.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.lds.sachsen.de/datenschutz

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden muss

Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 22. Juni 2023 15:52
An: Heinrich, Ursula Dr. - LDS <Ursula.Heinrich@lds.sachsen.de>
Cc: Beydatsch, Beate - LDS <Beate.Beydatsch@lds.sachsen.de>; Wohlan, Martina Dr. - SMEKUL <Martina.Wohlan@smekul.sachsen.de>
Betreff: AW: Ihr Schreiben vom 06.06.2023 an Frau Beydatsch zu den Fällungen/Rücken in Lichtenwalde

Sehr geehrte Frau Dr. Heinrich,

mit dem Schreiben im Anhang antworte ich Ihnen auf Ihre Mail vom 19.06.23.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz Röder
NABU Regionalverband Erzgebirge e.V.
09114 Chemnitz, Sandstr. 116
Telefon 0371-3364850
Telefax 0371-4446478

Email: roeder@nabu-sachsen.de
Internet: www.nabu-rve.de

Impressum:
NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V.
Sandstraße 116
09114 Chemnitz
Vorsitzender: Dr. Frank Hullmann
Eingetragen beim Amtsgericht Chemnitz
Registernummer: 71
UmSt-Id Nr. DE218086222
Steuer-Nr. 215/142/00774
Ab dem 25.05.2018 gelten neue Informationspflichten zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Informationen zur Datenverarbeitung von Mitgliedern, Spendern, Interessenten und Geschäftspartnern etc. durch den NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V. finden Sie unter https://nabu-rve.de/impressum

Abmeldemöglichkeit: Möchten Sie keine weiteren E-Mails von uns bekommen, schreiben Sie bitte an rv.erzgebirge@nabu-sachsen.de

Von: Heinrich, Ursula Dr. - LDS <Ursula.Heinrich@lds.sachsen.de>
Gesendet: Montag, 19. Juni 2023 11:47
An: 'roeder@nabu-sachsen.de' <roeder@nabu-sachsen.de>
Cc: Beydatsch, Beate - LDS <Beate.Beydatsch@lds.sachsen.de>; Wohlan, Martina Dr. - SMEKUL <Martina.Wohlan@smekul.sachsen.de>
Betreff: Ihr Schreiben vom 06.06.2023 an Frau Beydatsch zu den Fällungen/Rücken in Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Röder,

Frau Beydatsch bat mich, Ihre Fragen zu beantworten:

Zur Frage „Wieso konnte der Waldeigentümer in der 19. Und 20. Kalenderwoche mit Genehmigung der UNB des LK Mittelsachsen (Herr Seifert) am Schlosshang im prioritären FFH-Lebensraum noch Rückearbeiten (laut Mitteilung von Zeugen auch noch Fällarbeiten) durchführen?“
Die UNB ist zuständig; insofern hat sie als zuständige Behörde unter Einbeziehung der unteren Forstbehörde den Rückearbeiten am Schlosshang zugestimmt und die LDS im Nachgang informiert. Die zugelassenen Rückearbeiten wurden dabei so minimal wie möglich gehalten.

Zur Frage der „Auflagen durch die Landesdirektion bezüglich der Forstarbeiten bei Lichtenwalde (durch Herrn Jungbeck) an das Landratsamt“:
Mit dem LRA wurde Folgendes abgestimmt:
Das LRA überprüft, inwieweit der Fällbescheid überarbeitet werden muss, oder ob er sich durch die wegen Gefahr für Leib und Leben durchgeführten Fällungen (die keiner Genehmigung bedürfen) erübrigt hat. Je nach Ergebnis, ist der Bescheid zu überarbeiten und durch die LDS vor Ausgang überprüfen zu lassen. Entscheidungsvorschlag durch das LRA steht noch aus.
Das LRA überprüft, inwieweit die Fällungen vor dem Fällstopp dem durch die UNB erlassenen Fällbescheid entsprochen haben und veranlasst je nach Ergebnis die notwendigen Maßnahmen. Bei einer Überwachung durch die UNB wurden diesbezüglich große Diskrepanzen festgestellt.
Das LRA überprüft, inwieweit die Auflagen an Herrn Jungbeck zu Totholz, Fälldokumentation etc. erfüllt wurden. Auswertung ist noch nicht abgeschlossen.
Das LRA überprüft oder veranlasst die Überprüfung, ob und inwieweit ein Umweltschaden nach § 19 BNatSchG entstanden ist und teilt der LDS das Ergebnis mit.- Ergebnis liegt noch nicht vor.

LRA überprüft, ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zu den durchgeführten Fällungen im Frühling 2023 durchzuführen ist und veranlasst diese.

Die aus den zu erarbeitenden Dokumenten, Überprüfungen etc. abgeleiteten Maßnahmen zur Wiederherstellung eines guten EHZ der betroffenen LRT und Habitate sind durch die UNB in der Folge zu veranlassen.

Zu den „ausstehenden 6 noch zu fällenden Bäumen"":
Ausschließlich der Eigentümer trägt hier die Verkehrssicherungspflicht. Wenn Gefahr für Leib und Leben besteht (bei den in Frage stehenden Bäumen wurde das in der Ortsbegehung durch Forstsachkundige eindeutig bestätigt), ist aus der Sicht der Verkehrssicherungspflicht sofortiges Handeln angesagt. Da hier die Fällung dieser Bäume bis jetzt immer noch nicht stattgefunden hat, haben wir die UNB gebeten, eine Lösung mit Herrn Jungbeck zu veranlassen, wodurch zumindest potentiell vorhandene Fledermäuse nicht körperlich beeinträchtigt werden. Ein entsprechender Vorschlag wurde der UNB übergeben.
Mittlerweile wurden die in Frage stehenden Bäume nach unserem Kenntnisstand mit Seilen temporär gesichert.

Urs

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ursula Heinrich
Referentin

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat 45 | Naturschutz, Landschaftspflege
Altchemnitzer Straße 41 I 09120 Chemnitz | Postanschrift: 09105 Chemnitz
Tel.: +49 371 532-1455 | Fax: +49 371 532-1929
ursula.heinrich@lds.sachsen.de | www.lds.sachsen.de
Informationen zum Zugang für verschlüsselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente sowie elektronische Zugangswege finden Sie unter www.lds.sachsen.de/kontakt.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.lds.sachsen.de/datenschutz

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden muss